
中国建设银行龙卡信用卡分期通业务约定条款

一、业务定义

中国建设银行龙卡信用卡分期通业务（以下简称“分期通”）是指申请人因大额消费需求向中国建设银行申请专项分期额度（以下简称“分期通额度”），经中国建设银行核准后发放分期专用卡（以下简称“分期卡”），申请人使用分期卡在我行指定类型商户消费完成分期交易，并在约定期限内按月还款，根据中国建设银行与申请人约定支付一定分期利息的业务。

二、基本规定

1.本约定条款所指的**分期卡**是指中国建设银行发行的，为分期通业务配套的银联品牌人民币信用卡。

2.申请人购买的商品或服务均由商户提供，中国建设银行仅提供分期付款业务，与提供商品或服务的商户之间无代理、经销或担保关系。

3.分期业务每期应还本金金额在账单日入账并全额计入分期卡最低还款额。每期应还本金金额等于分期本金总额除以期数，每期应还本金金额计算精确到分位，**对于每期应还本金金额不能被期数整除的，采用四舍五入的方式进行金额拆分，差额在最后一期进行调整。**

4.分期利息收取标准见业务公告及交易凭证，分期利息收取方式为分期收取，每期应还分期利息金额等于分期本金总额乘以对应期数的每期分期利率，**每期应还分期利息计算采用四舍五入的方式，并精确到分位。**分期利息自申请人通过其分期卡完成交易后的首个账单日起，按月入账并全额计入分期卡最低还款额，且自入账日起占用客户信用额度。

5.分期卡的利息、还款违约金等计算规则以及其他未尽事宜依据《中国建设银行龙卡信用卡章程》（以下简称“《章程》”）、《中国建设银行龙卡分期卡领用协议》（以下简称“《领用协议》”）及分期业务规则执行。申请人可通过中国建设银行信用卡网站（creditcard.ccb.cn）查询《章程》、《领用协议》及相关业务规则。

6.申请人实际支付的分期通分期利息金额以账单列示为准。申请人分期通分期近似折算年化利率（单利）最高不超过 18.25%，近似折算年化利率（单利）是根据申请人现金流计算出内含报酬率后年化而得，内含报酬率 IRR 是指使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的折现率。计算公式如下：分期本金 = $\sum_{i=1}^n \frac{\text{第 } i \text{ 期支付金额}}{(1+IRR)^i}$ （n 为总期数），计算得出月度内含报酬率 IRR，由此近似折算年化利率（单利）= 12*IRR。近似折算年化利率（单利）供持卡人评估资金成本时参考，不改变持卡人实际支付的分期利息金额，因交易金额、交易时间、还款时间、提前还款等不同可能致实际值与上述参考值存在差异，具体数值以业务实际生效前的展示为准。关于近似折算年化利率的含义及示例可通过中国建设银行官网信用卡频道-服务指南-常见问题或通过龙卡信用卡微信公众号输入关键词“分期年化利率”查询了解。

（一）申请人权利与义务

1.申请人保证向中国建设银行提供的所有申请资料真实、准确、完整、有效。

2.申请人承诺无论分期业务申请审批通过与否，均不要求退回本申请表及相关材料，但中国建设银行应依法处理前述材料并承担保密义务。

3. 申请人分期交易完成后无论发生何种风险状况，**均应按期归还中国建设银行分期卡透支款项**，否则，中国建设银行有权采取法律法规允许的手段追讨欠款。

4. **申请人承诺按龙卡信用卡对账单所显示金额按期归还欠款**。申请人在到期还款日前全额归还对账单列示的当期应还款额时，当期分期应还本金可享受免息还款期待遇；申请人在到期还款日前未按对账单列示全额还款，**当期分期应还本金将依照《领用协议》计收利息**；如未按对账单列示归还最低还款额，**另计收还款违约金**。

5. **申请人的分期付款债务应于发生下述事项之时视为全部到期，申请人应当一次性偿还全部剩余欠款，包括但不限于本金、利息、违约金等全部应还款项：**

申请人名下的龙卡分期卡被停卡，或申请人主动申请销户或要求停卡，或申请人不履行债务，或申请人不履行与分期付款相关的协议，或申请人出现债务履行能力或信用程度降低的情形，包括但不限于申请人使用分期卡违反法律法规、规章、《章程》、《领用协议》或有关业务规定；申请人提供的申请材料不真实、不准确、不完整；申请人拒绝承担使用分期卡交易产生的风险与责任；申请人拒绝向中国建设银行支付各类费用；自申请人账户发生欠款后第一个账单日开始计算，连续两个月未还款或还款未达最低还款额；申请人利用分期卡进行虚假交易；申请人拒绝或阻碍中国建设银行对其收入或信用情况进行调查；申请人死亡而其财产合法继承人不继续履行本约定条款；申请人被宣告失踪，而其财产代管人不继续履行本约定条款；申请人丧失民事行为能力，而其监护人不继续履行本约定条款；申请人卷入或即将卷入重大诉讼、仲裁程序

或其他法律纠纷，中国建设银行认为可能或已经影响或损害中国建设银行在本约定条款项下的权益；申请人的资信情况或还款能力出现其他重大变化，包括但不限于工作调整、收入降低、失业、拖欠其他债务等，足以影响还款能力，已经不再符合中国建设银行办理信用卡或本分期付款业务条件且未追加中国建设银行认可的担保；中国建设银行有正当理由或出于风险管控原因认定的其他情形。

6.有关商品价格、服务质量、合同履行等事宜均由商户提供，若申请人与商户之间就商品和服务等相关事宜发生争议，**申请人应与商户协商处理；中国建设银行在权限内提供必要的协助。**在争议处理过程中，**申请人应继续偿还所欠分期债务。申请人不能以与商户发生纠纷为由拒绝支付所欠中国建设银行分期债务。**

7 申请人已成功办理分期通业务，**如申请提前还款，须一次性支付剩余本金，并按已入账分期期数承担相应分期利息**，即对于申请人采用分期利息分期支付方式的，中国建设银行不再收取申请人剩余未入账期数对应的分期利息。

(二) 银行权利与义务

1.为订立及履行本约定条款之目的，**中国建设银行有权依照双方订立的《领用协议》和《中国建设银行龙卡分期卡敏感个人信息授权书》（以下简称“《敏感个人信息授权书》”处理申请人个人信息。**对申请人同意中国建设银行处理的个人信息，中国建设银行将按照法律法规、监管要求及与申请人的约定开展信息处理行为，并采取相应的安全措施保护申请人的个人信息。

2.**中国建设银行有权对本申请进行独立审核，决定是否授予分期通额度以及具体的额度金额，决定额度请款支用申请通过与否以及具体的调额金额。**

3.若申请人未在额度有效期内申请并完成分期交易，中国建设银行有权取消对其授予的额度。

4.中国建设银行根据申请人本人实际交易金额，形成申请人的分期付款债务。

5.中国建设银行将于申请人通过其分期卡完成交易的首个账单日起，在申请人龙卡分期卡账户上分期计入分期付款金额及相应分期利息，并由申请人承担还款责任。

6.中国建设银行对服务项目或服务内容，服务价格、优惠措施及其生效和终止日期、与价格相关的例外条款和限制性条款、咨询（投诉）的联系方式等信息通过建行网点、网站等渠道以公告的方式向申请人明示。中国建设银行公告内容构成本约定条款不可分割的一部分，与本约定条款具有同等效力，申请人应在充分知晓、理解有关公告内容后接受本服务。

中国建设银行有权依据国家有关规定及业务需要对本业务条款、分期利率及其他费用标准进行变更，或对本业务进行延迟或提前终止，并按照相关法律、法规或监管机构的要求，以网点、网站、电子银行等方式提前45天以上公告后施行。申请人有权在中国建设银行公告期间选择是否继续使用服务，如果申请人不愿接受中国建设银行公告内容，应在中国建设银行公告施行前向中国建设银行申请终止本分期服务；如果申请人未申请终止相关服务，视为申请人同意相关调整，变更后的内容对申请人产生法律约束力，若申请人不执行变更后的内容，中国建设银行有权选择终止本项服务。本服务被申请人或中国建设银行终止后，申请人应向中国建设银行一次性偿还剩余本金、利息、违约金等全部应还款项。

三、业务规定

1.申请人承诺按照与中国建设银行约定的用途使用通过分期通获得的信贷资金，不用于房产买卖、生产经营、权益投资等用途，不通过虚假交易等欺诈活动套取现金，并配合中国建设银行核查分期通资金支付是否符合约定用途。如申请人未按约定用途使用分期通资金或不能按要求提供资金用途证明，中国建设银行有权要求申请人提前一次性偿还分期通全部剩余欠款，包括但不限于本金、利息、违约金等全部应还款项。

2.分期通业务仅可根据约定用途在我行指定类型商户内消费且单笔支用金额不得低于人民币 10 元/笔（含），限制透支取现和转账、部分电子渠道消费、预授权、各类投资理财类交易等其他交易类功能。

3.指定类型商户由中国建设银行根据分期通业务规则，依据交易商户实际类别码自动判定，如因商户原因造成无法交易等情况，申请人应与商户协商，中国建设银行可提供必要的协助。

如对中国建设银行产品或服务有疑问、意见或建议，申请人可通过向中国建设银行当地网点详细了解或拨打中国建设银行 95533 客户服务与投诉热线，进行咨询与反映。

申请人确认：本人已仔细阅读上述所有条款，并已特别注意字体加黑或下划线标注的内容。中国建设银行已应本人要求对相应条款予以充分提示。本人对所有条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

(2023 年 1 月版)

中国建设银行龙卡分期卡领用协议

龙卡分期卡申请人（以下简称“甲方”）与中国建设银行股份有限公司分行（以下简称“乙方”）就甲方申领使用龙卡分期卡（以下简称“分期卡”）达成协议如下：

本协议所称的分期卡，指乙方向甲方发行的，为龙卡信用卡专项分期业务（以下简称“专项分期”，包括但不限于购车分期、装修分期、分期通、教育分期等）配套的银联品牌人民币专用卡。该卡仅授予专项分期额度，在卡片有效期内免收银行卡账户管理费，并根据约定用途在我行指定类型商户消费或委托支用，**限制预借现金、转账、预授权类交易、部分电子渠道消费、各类投资理财类业务签约、各类代扣代缴业务签约等其他交易功能**。双方知悉并同意共同遵守法律法规、监管要求和《中国建设银行龙卡信用卡章程》（以下简称“《章程》”）。甲方可通过中国建设银行信用卡网站（creditcard.ccb.cn）查询《章程》、《龙卡信用卡使用指南》（以下简称“《使用指南》”）、专项分期业务约定条款，本协议内容及专项分期相关业务规则。

一、申领

1.甲方申请分期卡，需在申请专项分期业务时**同步办理。分期卡不能办理附属卡**。

2.甲方承诺向乙方提供的所有申请资料真实、完整、有效。**如甲方信息发生变更，应立即**通过乙方营业网点、客户服务电话等方式通知乙方**更改**。

3.如甲方在本次申请前已持有中国建设银行信用卡，并以已有卡客户身份提出本次申请，则**甲方知晓并同意其填写的已有卡信息**（含基本资料、工作资料、联系人信息、约定还款账户等）**直接适用于新卡**。

4.为履行**法律法规、监管要求**，以及向甲方提供**授信审批、卡片制作发放、额度管理、交易授权、分期付款、风险管理、资金结算、账务处理、疑义处理、客户服务、权益服务、贷后管理、欠款催收、资产处置、债权转让**等一项或多项分期卡服务，**甲方授权乙方收集、存储、使用、加工**甲方在使用上述分期卡服务过程中**主动提供或因此产生的**如下必要个人信息，包括**基本信息**（姓名、性别、出生日期、国籍），**教育工作信息**（学历、职业、职务、工作单位信息），**联系人信息**（联系人姓名、与甲方关系），**甲方在业务办理中主动提供的信息**。

5.为上述第4条所述目的，**甲方授权中国建设银行股份有限公司及其相应分支机构向金融信用信息基础数据库、百行征信有限公司、朴道征信有限公司、行政机关、司法机关、社会保障管理机构、住房公积金管理机构、通信运营商、银行卡清算机构、合法存有甲方信息的第三方以及中国建设银行行内系统，收集、存储**如下必要个人信息，并对其进行必要的**使用、加工**。包括：**基本信息**（姓名、性别、出生日期、国籍），**教育工作信息**（学历、职业、职务、工作单位信息）。

6.为**风险管理及客户服务**之目的，**甲方授权乙方**在甲方通过**电脑、手机等电子设备**办理分期业务或使用分期卡服务时**收集、存储电子设备信息**，并对其进行必要的**使用、加工**。

7.为履行**法律法规、监管要求**，**甲方授权乙方向金融信用信息基础数据库**（人民银行征信中心客服电话：4008108866）**报送甲方身份信息、联系方式、账户信息、信用信息**（含分期卡逾期记录等不良信用信息）。乙方在报送不良信用信息之前，会通过**微信、邮件、短信、信函等方式**（乙方将根据实际业务情况选择一种或多种方式）告知甲方。

8. 为上述第4条所述目的，**乙方需向**甲方持有分期卡对应的**银行卡清算机构**、具有相应服务资质并接受中国建设银行委托的**外包服务方**（如制卡服务方、寄送服务方、账单与信函制作服务方、金融产品及服务支持方、资产保全服务方）、

通讯运营商加密传输、提供必要的甲方个人信息。乙方将依法对上述信息采取必要的数据脱敏处理。**上述机构**的主体信息、处理个人信息种类，**甲方可通过中国建设银行信用卡网站（creditcard.ccb.cn）的“服务指南”页面了解。**

9.为使甲方顺利享受信用卡专项分期业务优惠活动或权益服务之目的，乙方需向相应的**银行卡清算机构、合作服务机构加密传输、提供必要的甲方个人信息。**乙方将依法对上述信息采取必要的数据脱敏处理。**上述机构**的主体信息、处理个人信息种类，**甲方可通过相关优惠活动和权益细则了解。**

10.如后续乙方转让其拥有的针对甲方的债权，**乙方**有权依照法律法规、监管要求**向债权受让方**（如资产管理公司、金融资产投资公司、信托公司）及受聘**专业服务机构**（如证券公司、咨询公司、资产评估公司、评级公司、会计师事务所、律师事务所）**提供必要的甲方个人信息，用于实现债权转让的必要需求。**乙方或债权受让方将依照法律法规、监管要求**于债权转让时**向甲方告知其个人信息的**受让人**主体信息、处理情况信息。

11.乙方承诺将向上述第8条、第9条和第10条所述机构明确其保护信息安全的职责，并要求其承担相应的保密义务。

12.甲方对乙方按本协议约定处理其个人信息的**授权有效期至甲方分期卡账户注销且分期账务结清之日止**，法律法规、监管要求另有规定除外。乙方承担超出授权处理的后果及法律责任。

13.由于**技术水平限制及可能存在的各种恶意事件**，乙方有可能因**不可抗力、系统故障、恶意程序攻击或其他情况发生个人信息安全事件**，而导致甲方无法**完成本协议的签署或造成其他损失**，乙方将按照法律法规、监管规定的要求，履行个人信息安全事件通知义务，上报个人信息安全事件处置情况，积极采取补救措施，并向甲方提供必要的帮助。

14.对于甲方敏感个人信息的处理事宜，详见《**中国建设银行龙卡分期卡敏**

感个人信息授权书》（以下简称“《敏感个人信息授权书》”）。

15.乙方有权根据甲方的专项分期业务申请资料和信用状况决定是否向甲方核发分期卡，并核定专项分期额度等。**甲方知晓并同意，无论乙方是否向甲方核发分期卡，申请资料均不退还甲方。**乙方将依法处理前述申请资料并承担保密义务。

16.**甲方充分知晓，在与分期业务关联的特定场景下，分期卡在部分电子渠道（如：微信、支付宝、建行龙支付、银联云闪付）具有网络支付等非面对面支付的固有功能。甲方激活分期卡，即开通相关功能。**

二、使用

1.甲方收到乙方核发的分期卡及所附卡函后，应当及时了解卡函列示的信息，认真阅读并遵循包括《使用指南》及其他中国建设银行公开披露的分期卡和专项分期业务规定和有关说明资料。如有疑问，应及时通过乙方客户服务电话、网站等渠道向乙方咨询。

2.**甲方应按照乙方规定的方式激活分期卡；甲方收到分期卡后应立即在分期卡背面签名栏位签上与申请资料相同的姓名，后续，甲方在用卡时如需签名确认，应使用此签名。**

3.分期卡卡片所有权属于乙方，**仅限甲方本人使用，不得出租、出借。**否则，**乙方有权要求甲方支付人民币 1000 元作为违约金。**

4.甲方应当通过乙方指定的途径设置分期卡电话银行密码、交易密码。分期卡电话银行密码适用于甲方拨打乙方客户服务电话的身份确认；分期卡交易密码适用于分期卡消费等交易确认。

5.鉴于交易密码由甲方本人设置，**使用交易密码进行的交易视为甲方本人所为，**但甲方有合法、确凿证据证明并非本人所为的情形除外。**使用交易密码进行的交易，相应产生的电子信息记录为该项交易完成的有效凭证。**

甲方在中国建设银行相关渠道设定的**电子银行服务身份认证要素**（包括**用户 ID、密码、电子证书、USB Key、动态口令、签约的电话号码、短信验证码、个人生物特征等**）和**身份认证方式**，是乙方在提供电子银行服务过程中识别甲方身份的有效依据。**凡使用甲方身份认证要素发起并通过乙方身份验证的电子银行操作，均视为甲方本人所为**，但甲方有合法、确凿证据证明分期卡被盗用、冒用的情形除外。

6.甲方分期利率应按与乙方合同约定的标准承担，分期卡其他费用根据中国建设银行公布的价格标准承担。**乙方价格标准调整生效后，甲方如继续使用乙方分期卡及相关服务，须按照新的标准承担各类费息。**

7.甲方在分期卡中存入资金，如卡内已有欠款，**存入资金将即时作为还款抵销欠款**。抵销欠款后仍有剩余的资金将成为甲方分期卡中溢缴款。**分期卡溢缴款仅可转出，不可取现、消费。**

乙方对甲方分期卡溢缴款不计付利息。

8.甲方使用分期卡购买的商品或服务由商户提供，商户承担与商品或服务有关的责任。乙方仅提供分期卡支付服务，与商户之间没有代理、经销、担保等关系。**甲方与商户或其他机构发生交易纠纷由双方解决，乙方将提供必要的协助，甲方不得以纠纷为由拒绝偿还欠款。**

9.龙卡分期卡支持无卡、二维码等支付应用方式，乙方可根据产品创新、优化的需要进行支付方式拓展。甲方使用相关支付方式，应当知晓并理解相关使用规则和可能产生的风险。

甲方可通过手机、电脑、移动终端等设备在互联网支付平台将本人分期卡绑定支付平台账户。在绑定时，乙方与相关支付平台将根据约定或其他合法的身份验证方式识别甲方身份及绑定操作的真实性。分期卡绑定后甲方可按照支付平台的交易验证方式进行关联分期卡支付。**甲方知晓并理解分期卡绑定为本人自主**

选择,愿意承担分期卡绑定支付平台可能带来的账户和支付风险(包括但不限于支付平台账户被盗用导致分期卡账户的风险和损失)。甲方承诺按照本协议及支付平台相关协议的要求妥善保管交易密码及其他身份认证信息。甲方因支付平台安全缺陷引发的交易争议由甲方与支付平台自行协商解决,甲方不得以争议为由拒绝偿还欠款。

10.为保证分期卡账户安全,甲方应按照如下要求使用分期卡:

(1) 妥善保管分期卡、身份证件、用以绑定分期卡的移动电话或其他电子设备。

(2) 妥善保管个人信息、分期卡信息(包括卡号、有效期、CVV2等)、乙方发送的相关信函、短信等信息。

(3) 妥善设置、保管并正确使用交易密码;以手机动态验证码完成的交易,动态验证码视同交易密码;甲方不得将密码及动态验证码泄露给他人。

(4) 对用卡环境(包括但不限于现实场景和网络环境)尽到合理的注意义务,避免在危险区域和信任度较低的网站使用分期卡。

(5) 及时关注乙方发出的公告、风险提示等信息。

(6) 其他为防范风险而应当采取的必要措施。

甲方未按安全用卡要求使用分期卡导致的损失,由甲方承担;但乙方存在违法或违约行为造成甲方损失的,由乙方承担相应责任。

11.分期卡资金应当用于甲方专项分期消费,不得用于购房、理财投资、生产经营、套现等非消费领域。甲方有义务配合乙方核查分期卡资金用途,如甲方违规使用分期卡资金或不能按要求提供资金用途证明,乙方有权采取相应管控措施。

三、对账及还款

1.如甲方分期卡账户余额于账单周期内发生变动或前期账单尚未清偿,乙

方将向甲方发送当期对账单。

2.甲方应注意定期查收对账单并主动核对账务，若甲方未收到当期对账单，应及时联系乙方补发，**不得以未收到对账单为由延迟或拒绝偿还应还款项。若甲方对对账单内容有疑问，应自交易日后50天内向乙方提出核查申请。**甲方提出交易疑义后应配合乙方核查，并按乙方要求提供相应的核查材料，如经查实交易结果应由甲方承担，甲方应支付相应费用。**对已提出疑义的交易，甲方仍应按期偿还对账单所列应还款额，**但乙方在到期还款日前同意甲方免除还款责任的除外。

3. 为方便甲方还款，乙方会通过短信、微信等方式（乙方将根据实际业务情况选择一种或多种方式）向甲方提供还款通知服务。甲方认可并同意，将不会因为未收到某一渠道的还款通知而认为没有获得还款通知服务。甲方使用分期卡发生的欠款，应及时通过乙方许可的相关渠道以人民币币种偿还，也可选择约定账户还款方式偿还。

甲方应关注不同渠道还款方式下资金在途时间，并**提前相应时间还款。**

4.甲方选择约定账户还款时，即**授权乙方每月在对账单所列到期还款日，按当期对账单所列的应还款额，从甲方的约定还款账户中按约定进行扣款。授权期限至甲方取消约定账户还款服务时止。约定还款不收取服务费用。**

甲方应在到期还款日**前一日**即确保约定还款账户已有足以偿还分期卡欠款的资金，并确保账户状态正常，**否则导致乙方未能按约定扣款所产生的利息、费用和违约责任由甲方承担。甲方换（补）发卡、或接受乙方邀请办理新卡的，约定还款授权自动适用于新卡。**

若约定账户变更或状态不正常（包括但不限于账户注销、挂失、冻结等情况），**甲方应在到期还款日前主动与乙方联系并重新确定还款方式。**

5.甲方在到期还款日（含）前可以选择按不低于对账单所载**最低还款额还款（当期账单中列示的分期利息、分期本金全额计入当期最低还款额）**，但当期对

账单不享受免息还款期待遇。乙方对甲方当期对账单全部交易款项从各笔交易记账日起至还款日止计收透支利息并按月计收复利。除双方另有约定的情况外，适用于甲方的日利率为万分之五（近似折算年化利率为18.25%，最高不超过18.25%，折算公式按年利率=日利率*365计算；该年化利率采用单利计算，受大小月天数不同及持卡人还款情况不同等因素的影响，实际年化利率与上述年化利率可能存在差异），甲方可通过乙方客户服务渠道查询适用于本人的信用卡利率。若乙方对甲方信用卡利率进行调整，需通过网站、信函、短信或电子邮件等渠道（乙方有权根据实际业务情况选择一种或多种方式）公告或通知甲方，甲方有权在新利率标准生效日前向乙方申请注销分期卡。

甲方截至到期还款日未清偿对账单所列示的最低还款金额，除按上述计息方法支付透支利息外，还应按月向乙方支付还款违约金。还款违约金按当月最低还款额未还部分的5%支付，最低为5元人民币。

6.如同时满足以下情形，则无论甲方对中国建设银行股份有限公司或其分支机构的债权是否到期，乙方均有权行使抵销权，从甲方在中国建设银行股份有限公司及其分支机构开立的账户（包括但不限于活期、定期等账户）上扣划款项以抵销对应金额的分期卡欠款：（1）甲方未按约定归还分期卡欠款；（2）甲方在中国建设银行系统开立的任一账户（包括但不限于活期、定期等账户）中有人民币或其他币种的相应款项。

如扣划款项不同于甲方应还款币种，乙方有权按扣划时乙方公布的外币币种银行买入价折算后清偿甲方应还款项。如乙方扣划甲方未到期的定期存款，甲方同意承担其定期存款因提前支取所产生的利息损失。

乙方行使抵销权后将通知甲方。如本协议项下仍有未抵销的分期卡欠款，甲方应继续向乙方清偿。

7.甲方向乙方偿还的款项，先抵偿已出账单、再抵偿未出账单，并按照费

用、利息、本金的顺序逐项抵偿其欠款；逾期 91 天（含）以上的，按照本金、费用、利息的顺序逐项抵偿其欠款。

8.除本协议项下的债务外，甲方对乙方还负有其他债务的，甲乙双方一致同意，如甲方的给付不足以清偿全部债务的，由乙方指定清偿顺序。

无论甲方前述债务是主债务还是从债务，无论前述债务是否到期（含提前到期），无论前述债务是否存在单独或共同的担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），无论甲方在前述债务项下负担的轻重（包括但不限于利息、费用、违约金或其他应付款项的金额大小），无论前述债务履行期限届满时间的先后，也无论单笔债务占总体债务的比例大小，乙方均有权根据本款约定要求甲方按乙方指定的顺序清偿债务，甲方同意按照乙方指定的顺序清偿债务。

同时，乙方有权划收甲方在中国建设银行系统开立的任一账户中的人民币或其他币种的款项首先用于清偿任何一笔到期（含提前到期）债务。

四、挂失、换卡与注销

1.如遇分期卡遗失、被窃、被冒用等情况，甲方应立即致电乙方客户服务热线，或通过网上银行或手机银行，或至乙方营业网点办理挂失。挂失经乙方确认后生效。挂失生效前发生的债务和损失由甲方承担，但乙方存在过错、违约行为或与甲方另有约定的除外。挂失生效后发生的损失不再由甲方承担，但甲方对损失有任何违法、欺诈或其他不诚信行为的除外。

2.甲方应关注分期卡有效期，超过有效期分期卡即失效。分期卡失效前，乙方有权对甲方用卡状况进行再次审核并决定是否向甲方换发新卡。若原卡账务未结清，甲方仍需承担还款责任，不得以未换发新卡为由拒绝履行。

3.如因特定原因（包括但不限于乙方与银行卡清算机构等终止合作）导致甲方使用的分期卡停发或无法继续使用的，经乙方通过网站、信函、短信或电子邮

件等渠道公告或通知后，乙方有权终止分期卡服务，并为甲方更换其他类型信用卡。如果甲方不接受乙方更换的其他类型信用卡，应在公告期内通知乙方，乙方将不再为甲方更换信用卡。

4.甲方向乙方提出分期卡注销申请前，应清偿账户全部欠款。乙方保留对甲方分期卡注销前应负债务的追索权。

五、其他

1.甲方出现下列任一情形的，乙方有权采取为甲方更换信用卡、限制或停用甲方分期卡、要求甲方立即偿还全部欠款、收回甲方分期卡等一项或多项措施：

(1) 甲方提供的申请资料不真实、不准确、不完整；或预留的身份证件或联系方式失效，且未主动及时联系乙方更新的；

(2) 甲方将分期卡出租、出借给他人使用；

(3) 甲方未按本协议约定的安全用卡要求使用分期卡；

(4) 甲方未依约于每月到期还款日前清偿当期最低还款额；

(5) 甲方分期卡用于购房、理财投资、生产经营等非消费领域（国家法律法规允许的除外）；

(6) 甲方利用分期卡进行套现等虚假交易；

(7) 甲方拒绝或阻碍乙方对其收入或信用情况进行调查；

(8) 甲方资信情况或还款能力出现重大变化（包括但不限于工作调整、收入降低、失业、卷入重大诉讼、拖欠其他债务等），足以影响甲方还款能力和信用状况；

(9) 甲方用卡违反法律法规或监管要求，或乙方有合理理由怀疑甲方分期卡存在风险的其他情形。

甲方存在上述第（2）（4）项情形的，乙方除采取本条第一款约定的处置措施外，还有权根据本协议约定要求甲方支付违约金。

2.甲方若未依约还款，乙方有权通过短信、电话、电子邮件、信函、上门拜访、委托合法设立的第三方单位、司法途径等方式向甲方及其担保人和共还人进行催收；在无法联系甲方时，有权通过联系第三方（包括但不限于甲方提供的联系人、近亲属、附属卡持卡人、工作单位等）请其代为向甲方转告与乙方联系。如联系人、近亲属表示代偿意愿的，乙方有权向其提供还款所需信息。

3.在适用法律许可的范围内，因甲方未按约定履行本协议项下义务，乙方为实现债权而实际发生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），由甲方承担。

4.甲方同意，除法律法规另有规定外，乙方有权对《章程》、本协议、专项分期业务约定条款、《使用指南》及《敏感个人信息授权书》的内容进行调整，并按法律法规、监管要求通过营业网点或官方网站公告后施行。公告期内如甲方对变更内容有疑问，可致电乙方客户服务电话进行咨询。甲方有权在乙方公告期间选择是否继续使用分期卡相关服务，如甲方不接受乙方公告内容，应在调整施行前向乙方申请变更或终止相关服务；如果甲方未申请变更或终止相关服务，乙方将执行变更后的内容。若甲方不执行变更后的内容，乙方有权选择终止分期卡服务，并对甲方债务进行追索。

5.甲方应主动及时关注乙方通过信函、短信、中国建设银行网点公告、网站公告等渠道向甲方明示的相关信息。中国建设银行公告内容构成本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等效力。公告与本协议内容不一致的，以发布在后的公告为准。

6.乙方有权在适用法律许可的范围内，将其在本协议项下的权利义务转让给第三方。

7.因不可抗力（包括但不限于乙方不能预见、不能避免并不能克服的战争、

暴动、火灾、水灾、台风、地震、政府行为、禁令、或供电、通讯中断等客观情况) 导致甲方不能正常用卡的, 乙方将尽合理商业努力协助甲方解决或提供必要帮助。**根据不可抗力的影响, 乙方部分或全部免除责任。**对于交易过程中因暂时的网络通讯故障或其他原因造成的错账现象, 乙方有权根据实际交易情况进行账务处理。

8.甲方同意以专项分期业务申请表中预留 (或后续甲方联系乙方更改) 的邮寄地址、电子邮箱和移动电话等联系方式, 作为向甲方送达与本协议相关的各类通知、协议等文件, 在发生诉讼纠纷时相关文件, 以及诉讼、仲裁法律文书的送达地址, 甲方上述送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

乙方任何书面或电子信息通知只要发往上述送达地址, 均视为乙方已履行通知义务; 仲裁机构、人民法院送达时, 可直接邮寄送达上述送达地址。

甲方送达地址需要变更时, 应立即通过乙方营业网点、客户服务电话等方式通知乙方更改; 进入仲裁或民事诉讼程序的, 甲方还应立即通知相关仲裁机构或人民法院。如甲方未及时履行送达地址变更的通知义务, 甲方上述送达地址仍作为法律上的有效送达地址。

因甲方提供或确认的送达地址不准确, 或送达地址变更后未及时依约告知乙方、仲裁机构或人民法院, 或甲方及其指定的签收人拒绝签收等原因, 导致乙方、人民法院或仲裁机构发出的通知或相关法律文书未能被实际接收或邮寄送达的, 以通知或法律文书退回之日视为送达之日; 直接送达的, 送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

9.甲方知晓, 甲方分期卡欠款经乙方催收后仍拒不归还的, 甲方可能会面临刑事责任追究。

10.本协议适用中华人民共和国法律。

11.甲乙双方在履行协议时发生的争议，由双方协商处理；**协商不成，由乙方住所地人民法院诉讼管辖。**在诉讼期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。

12.**乙方设立24小时客户服务电话95533,向甲方提供业务咨询、账户查询、投诉受理及挂失办理等服务。**

甲方承诺：本人（甲方）充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人账户。本人已仔细阅读上述所有条款，并已特别注意字体加黑或下划线标注的内容。乙方已应本人要求对相关条款予以充分提示。本人对所有条款的含义及相应的法律后果已全部知晓并充分理解。

(2022年12月版)